江西省实施《中华人民共和国村民委员会组织法》办法

（2011年9月29日江西省第十一届人民代表大会常务委员会第二十七次会议通过）

第一条 为了保障农村村民实行自治，由村民依法办理自己的事情，发展农村基层民主，维护村民的合法权益，促进社会主义新农村建设，根据《中华人民共和国村民委员会组织法》，结合本省实际，制定本办法。

第二条 村民委员会是村民自我管理、自我教育、自我服务的基层群众性自治组织，实行民主选举、民主决策、民主管理、民主监督。

村民委员会办理本村的公共事务和公益事业，调解民间纠纷，协助维护社会治安，向人民政府及其有关主管部门反映村民的意见、要求和提出建议。

第三条 中国共产党在农村的基层组织，按照中国共产党章程进行工作，发挥领导核心作用，领导和支持村民委员会行使职权；依照宪法和法律，支持和保障村民开展自治活动、直接行使民主权利。

第四条 乡、民族乡、镇的人民政府对村民委员会的工作给予指导、支持和帮助，但是不得干预依法属于村民自治范围内的事项。

村民委员会协助乡、民族乡、镇的人民政府开展工作。

第五条 村民委员会由主任、副主任和委员共三至七人组成。村民委员会成员的选举、辞职、罢免、职务终止和补选，按照《江西省村民委员会选举办法》的有关规定执行。

对村民委员会成员，根据工作情况，给予适当补贴。补贴的具体标准由村民会议或者村民代表会议讨论决定，并报乡、民族乡、镇的人民政府备案。

村民委员会根据需要设人民调解、治安保卫、公共卫生与计划生育等委员会。村民委员会成员可以兼任下属委员会的成员。人口少的村可以不设下属委员会，由村民委员会成员分工负责人民调解、治安保卫、公共卫生与计划生育等工作。

第六条 村民委员会向村民会议和村民代表会议负责并报告工作，其主要职责是：

（一）宣传贯彻宪法、法律、法规和国家的政策，教育村民履行法律规定的义务、爱护公共财产，维护村民的合法权益；

（二）执行村民会议和村民代表会议的决定、决议，主持日常村务，拟定村民自治章程和村规民约草案，遵守并组织实施村民自治章程、村规民约；

（三）提出和组织实施本村发展规划，制定村民委员会年度工作计划；

（四）支持和组织村民依法发展各种形式的合作经济和其他经济，巩固和发展村集体经济，承担本村生产的服务和协调工作；

（五）依法管理本村属于村农民集体所有的土地、山林、水面、荒地、滩涂、水利设施和其他财产，引导村民合理利用自然资源，保护和改善生态环境；

（六）尊重并支持集体经济组织依法独立进行经济活动的自主权，维护以家庭承包经营为基础、统分结合的双层经营体制，保障集体经济组织和村民、承包经营户、联户或者合伙的合法财产权和其他合法权益；

（七）组织村民开展社会治安群防群治，预防和制止非法宗教宗族活动及械斗，协助公安、司法行政等有关部门开展社区矫正等工作，调解民间纠纷，促进村与村之间、村民之间团结互助和家庭和睦；

（八）组织村民开展多种形式的社会主义精神文明建设活动，改善人居环境，发展文化教育，普及科技、卫生知识，组织健康的文化体育活动，防止发生贩毒吸毒、私种毒品原植物、拐卖妇女儿童、卖淫嫖娼、赌博、传播淫秽物品和封建迷信活动，促进男女平等，做好人口与计划生育工作，教育和引导村民尊老爱幼、拥军优属、扶贫助残、婚事新办、丧事简办；

（九）支持服务性、公益性、互助性社会组织依法开展活动，推动农村社区建设；

（十）及时报告并处理水灾、火灾、旱灾、地质灾害、疫情等突发事件，保护村民生命、财产安全；

（十一）完成国家下达的各项任务，做好政府公共服务的承接和落实工作，向人民政府及其有关主管部门反映村民的意见、要求和提出建议；

（十二）法律、法规规定的其他职责。

多民族村民居住的村，村民委员会应当教育和引导各民族村民增进团结、互相尊重、互相帮助。

第七条 村民会议由本村十八周岁以上的村民组成。

村民会议每年至少召开一次。村民会议由村民委员会召集。有十分之一以上的村民或者三分之一以上的村民代表提议，应当召集村民会议；村民委员会认为必要，可以召集村民会议。召集村民会议，应当提前十日通知村民，并告知村民会议拟讨论的事项，但临时召集的村民会议不适用此时限规定。

召开村民会议，应当有本村十八周岁以上村民的过半数，或者本村三分之二以上的户的代表参加，村民会议所作决定应当经到会人员的过半数通过。法律、法规对召开村民会议及作出决定另有规定的，依照其规定。

召开村民会议时，根据需要可以邀请驻本村的企业、事业单位和群众组织派代表列席。

第八条 村民会议履行下列职责：

（一）讨论决定涉及全体村民利益的事项；

（二）制定和修改本村村民自治章程、村规民约；

（三）制定和修改本村发展规划；

（四）审议村民委员会的年度工作报告、财务收支情况；

（五）评议村民委员会成员及本村其他享受误工补贴的人员；

（六）撤销或者变更村民委员会不适当的决定；

（七）撤销或者变更村民代表会议不适当的决定。

村民会议可以授权村民代表会议行使前款第一项、第四项、第五项、第六项职权。

村民会议对村民代表会议授权，可以通过召开村民会议的形式进行，也可以在制定、修改村民自治章程中明确。授权应当明确授权事项、授权期限。

第九条 本办法第八条第一款第一项规定的涉及全体村民利益的事项包括下列内容：

（一）本村享受误工补贴的人员及补贴标准；

（二）从村集体经济所得收益的使用；

（三）本村农田水利基本建设、村建道路、植树造林等公益事业的兴办和筹资筹劳方案及建设承包方案；

（四）村集体经济项目的立项、承包方案；

（五）本村基本农田保护方案和土地、山林、水面、荒地、滩涂等承包经营方案；

（六）宅基地的使用方案；

（七）征地补偿费的使用、分配方案；

（八）以借贷、租赁或者其他方式处分村集体财产；

（九）村民会议认为应当由其讨论决定的涉及村民利益的其他事项。

法律、法规对讨论决定村集体经济组织财产

和成员权益的事项另有规定的，依照其规定。

第十条 村民会议制定或者修改的村民自治章程、村规民约，应当报乡、民族乡、镇的人民政府备案。

村民自治章程、村规民约以及村民会议或者村民代表会议的决定不得与宪法、法律、法规和国家的政策相抵触，不得有侵犯村民的人身权利、民主权利和合法财产权利，以及歧视妇女、老人、儿童和残疾人的内容。

村民自治章程、村规民约以及村民会议或者村民代表会议的决定违反前款规定的，由乡、民族乡、镇的人民政府责令改正。

第十一条 人数较多或者居住分散的村，可以设立村民代表会议，讨论决定村民会议授权的事项。

村民代表会议由村民代表和村民委员会成员组成。村民代表人数应当占村民代表会议组成人员的五分之四以上；其中，妇女村民代表应当占村民代表会议组成人员的三分之一以上。多民族村民居住的村，各民族都应当有代表。

第十二条 村民代表由村民按相邻的五户至十五户推选一人或者由各村民小组推选若干人。人口不足两千人的村，村民代表人数不少于三十人；人口两千至三千人的村，村民代表人数不少于四十人；人口三千人以上的村，村民代表人数不少于五十人。村民代表的具体人数和推选办法由村民会议讨论决定。

村民委员会应当将村民代表名单，向全体村民张榜公布，并报乡、民族乡、镇的人民政府备案。

村民代表的任期与村民委员会成员的任期相同。村民代表可以连选连任。

村民代表应当向其推选户或者村民小组负责，接受村民监督。

第十三条 村民代表会议由村民委员会召集，每季度召开一次。有五分之一以上的村民代表提议，应当召集村民代表会议；村民委员会认为必要，可以召集村民代表会议。

召集村民代表会议，村民委员会应当提前五日通知村民代表会议组成人员，并告知其拟讨论的事项。村民代表应当征求所代表的村民的意见和建议，并在村民代表会议上如实反映。

村民代表会议有三分之二以上的组成人员参加方可召开，所作决定应当经到会人员的过半数同意。

第十四条 村民会议或者村民代表会议讨论决定的事项，应当形成书面记录并妥善保管。除发生自然灾害等紧急情况外，村民会议或者村民代表会议依法形成的决议不得更改；如因情况发生变化确需更改的，应当通过村民会议或者村民代表会议讨论决定。

第十五条 村民委员会可以按照村民居住状况、集体土地所有权关系等分设若干村民小组。

召开村民小组会议，应当有本村民小组十八周岁以上的村民三分之二以上，或者本村民小组三分之二以上的户的代表参加，所作决定应当经到会人员的过半数同意。

属于本村民小组集体所有的土地、企业和其他财产的经营管理以及公益事项的办理等，由村民小组会议依照有关法律的规定讨论决定，所作决定及实施情况及时向本村民小组的村民公布。

第十六条 村民小组组长由村民委员会组织召开村民小组会议推选产生，任期与村民委员会的任期相同，可以连选连任。

村民小组组长负责召集村民小组会议，收集并向村民委员会及时反映本村民小组村民的意见和要求，执行村民会议和村民代表会议及村民小组会议的决定，办理本村民小组的各项事务。

第十七条 村民委员会应当实行少数服从多数的民主决策机制和公开透明的工作原则，建立健全学习、工作、会议、财务等各项工作制度。

村民委员会开展工作，应当坚持群众路线，充分发扬民主，认真听取不同意见，坚持说服教育，不得强迫命令、打击报复。

第十八条 村民委员会实行村务公开制度。下列事项应当及时公布，接受村民的监督：

（一）由村民会议、村民代表会议讨论决定的

事项及其实施情况；

（二）国家计划生育政策的落实方案及其执行情况；

（三）政府拨付和接受社会捐赠的救灾救助、补贴补助等资金、物资的管理使用情况；

（四）集体经济组织土地承包和经营权的流转、调整情况；

（五）农村最低生活保障、五保供养、农村医疗救助等社会保障的享受对象、标准；

（六）征地补偿费的收支情况；

（七）村集体财务收支情况；

（八）民主评议村民委员会成员以及其他村务管理人员情况；

（九）村民委员会协助人民政府开展工作的情况；

（十）涉及本村村民利益，村民普遍关心的其他事项。

前款规定事项中，一般事项至少每季度公布一次；集体财务往来较多的，财务收支情况应当每月公布一次；涉及村民利益的重大事项应当随时公布。

定期公开的村务应当在每季度、每月结束后十日内公布，随时公开的村务应当在公开事项发生之日起三日内公布。

公布事项中涉及村民个人隐私的，村民委员会应当采取适当方式予以保护。

第十九条 村民委员会应当在便于村民观看的场所设置固定村务公开栏公开村务，并可以通过会议、宣传单、广播或者流动公开栏等形式公开村务。

村民委员会应当保证所公布事项的真实性，并接受村民的查询。

第二十条 村应当设立由三人或者五人组成的村务监督机构。其成员由村民会议或者村民代表会议在村民中推选产生，其中应有具备财会、管理知识的人员。村民委员会成员及其配偶和直系亲属不得担任村务监督机构成员。村务监督机构成员向村民会议和村民代表会议负责并报告工作，可以列席村民委员会会议。

村务监督机构负责村民民主理财，监督村务公开等制度的落实。村民委员会应当将拟公开的内容交村务监督机构审核签署意见后予以公布。

第二十一条 村民委员会和村务监督机构应当建立村务档案。村务档案的收集、整理、保管和利用应当符合有关规定，做到真实、准确、完整、规范。村务档案应当由村民委员会指定的人员负责保管。

第二十二条 村民委员会成员应当实行任期和离任经济责任审计。经济责任审计由县（市、区）人民政府农业部门、财政部门或者乡、民族乡、镇的人民政府负责组织，并吸收三名以上村民代表参加，审计结果应当公布，其中离任经济责任审计结果应当在下一届村民委员会选举之前公布。

第二十三条 违反本办法规定，有下列情形之一的，村民有权提出询问，并可以向乡、民族乡、镇的人民政府或者县级以上人民政府及其有关主管部门反映；有关人民政府或者主管部门应当在二十日内调查核实，责令纠正，并予以答复；经查证确有违法行为的，有关人员应当依法承担责任：

（一）应当经村民会议或者村民代表会议讨论决定的事项，未经村民会议或者村民代表会议讨论就作出决定或者处理的；

（二）无正当理由擅自更改或者不执行村民会议或者村民代表会议决定的；

（三）村务不公开、公开不及时或者公布的事项不真实的。

第二十四条 各级人民代表大会和县级以上各级人民代表大会常务委员会在本行政区域保证《中华人民共和国村民委员会组织法》和本办法的实施，保障村民依法行使自治权利，通过听取和审议专项工作报告、开展法律法规实施情况的检查、督促有关人民政府或者主管部门依法处理村民及有关方面的申诉、控告或者检举，依法开展监督。

第二十五条 城市街道办事处所辖的村民委员会，经济技术开发区、工业园区、风景名胜区、国有场（矿）等区域内的村民委员会，适用本办法。

第二十六条 本办法自公布之日起施行。1999年6月30日江西省第九届人民代表大会常务委员会第九次会议通过，2002年6月1日江西省第九届人民代表大会常务委员会第三十次会议决定修正的《江西省实施〈中华人民共和国村民委员会组织法〉办法》同时废止。

关于《江西省实施〈中华人民共和国村民委员会组织法〉办法（修订草案）》的说明

——2011年7月26日在江西省第十一届人大常委会第二十六次会议上

省民政厅厅长 徐 毅

主任、各位副主任、秘书长、各位委员：

我受省政府的委托，现就《江西省实施〈中华人民共和国村民委员会组织法〉办法（修订草案）》（以下简称修订草案）作如下说明，请予审议。

一、修订的必要性

自1999年6月《江西省实施〈中华人民共和国村民委员会组织法〉办法》颁布实施以来，我省农村村民自治取得了长足进展，充分调动了农民群众的政治参与热情，农村面貌发生了深刻变化。为进一步保障农村村民实行自治，发展农村基层民主，促进社会主义新农村建设，2010年10月28日，十一届全国人大常委会第十七次会议修订通过了新的村委会组织法。修订后的村委会组织法除重点完善了村民委员会选举制度外，还对村民民主议事制度、民主管理和民主监督制度进行了完善和补充。我省现行的《实施办法》部分条款与新的村委会组织法不一致。为维护社会主义法制统一，根据2010年省人大常委会地方性法规清理工作的建议，对我省《实施办法》进行修订是十分必要的。

二、起草审查经过

修订草案送审稿由我厅负责起草。在起草过程中，我厅有关人员赴赣州、吉安两市的部分县进行《实施办法》起草调研，与县直有关部门、单位进行了座谈，并深入部分乡镇、村组与广大农村基层干部和群众座谈，广泛听取了基层同志的意见，进行了多次修改，并于2011年1月报省政府。省政府法制办在审核过程中，将送审稿发至省委组织部、省委农工部、省发改委、省财政厅、省住房和城乡建设厅等部门以及11个设区市政府征求意见。3月，省政府法制办会同我厅到德兴市和弋阳县进行调研。4月8日，召开有省发改委、省财政厅、省农业开发办、省公安厅、省妇联、省民宗局、省农业厅、省计生委、省国土资源厅等有关部门参加的协调会。根据调研、论证、协调等过程中各方面提出的意见，省政府法制办会同我厅对送审稿进行了多次修改。5月11日，省政府第50次常务会议讨论通过了修订草案。

三、几个主要问题的说明

（一）关于《实施办法》的体例结构

《实施办法》原为6章，共47条，其中有关村民委员会选举的内容占了两章，25条。鉴于村民委员会选举已单独立法（2011年5月27日省十一届人大常委会第二十四次会议审议通过了《江西省村民委员会选举办法》），故修订草案不设章节，共24条，对有关村民委员会选举问题只作了